بجلادها وله مهر الجارية اذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه وهو الاصح والمذهب انه لا يملك قيمة العبد الموقوف اذا أتلف بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا وقيل تباع والثمن كقيمة العبد والاصح جواز بيع حصر المسجد اذا بليت وجذوعه اذا انكسرت ولم تصلح الا للاحراق ولو انهدم مسجد وتعذرت اعادته لم يبع بحال *(فصل)* ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع والا فالنظر للقاضي على المذهب وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء الى التصرف ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فان فوض اليه بعض هذه الامور لم يتعده وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره الا أن يشرط نظره حال الوقف واذا أجر الناظر فزادت الاجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الاصح

(كتاب الهبة) التمليك بلا عوض هبة فان ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة فان نقله الى مكان الموهوب له اكراما له فهدية وشرط الهبة ايجاب وقبول لفظا ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك ولو قال أعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لورثتك فهي هبة ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد ولو قال فاذا مت عادت الى فكذا في الاصح ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبى أي ان مت قبلي عادت الى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا الا حبتي حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين ابراء ولغيره باطلة في الاصح ولا يملك موهوب الا بقبض باذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والانثى وقيل كقسمة الارث وللاب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الاصول على المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها وكذا الاجارة على المذهب ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الاصح ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكي أو نقضت الهبة لا ببيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الاصح ولا رجوع لغير الاصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ومتى وهب مطلقا فلا ثواب ان وهب لدونه وكذا الاعلى منه في الاظهر ولنظيره على المذهب فان وجب فهو قيمة الموهوب في الاصح فان لم يثبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالاظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو مجهول فالمذهب بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا والا فلا ويحرم استعماله الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة

(كتاب اللقطة) يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الاصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الاسلام ثم الاظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل وانه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والاظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا * قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الاظهر وكذا حكم سائر النادر من الاكساب والمؤن الا أرش الجناية والله أعلم *(فصل)*

ولا خيار ولا يبيع المؤجرة ولا بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض وهلاك زرع وغيره في اجارة عين بعيب كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة وغصب واباق ولو اكرى جمالا وسلمها وهرب مؤنها القاضي من مال مكر ثم اقترض ثم باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها ليرجع *(كتاب احياء الموات)* ما لم يعمر ان كان ببلادنا ملكه مسلم باحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر به وكذا مسلم ان لم يذبونا عنه وما عمر لمالكه فان جهل والعمارة اسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك باحياء ولا يملك به حريم عامر وهو ما يحتاج اليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ ابل ومطرح رماد ونحوها ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما ولقناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ولدار ممر وفناء ومطرح نحو رماد ولا حريم لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فان جاوزها ضمن وله أن يتخذه حماما واصطبلا وحانوت حداد ان أحكم جدرانه ويختلف الاحياء بالغرض ففي مسكن تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زريبة الاولان وفي مزرعة جمع نحو تراب حولها وتسويتها وتهيئة ماء ان لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب وتهيئة ماء بعادة وغرس ومن شرع في احياء ما يقدر عليه أو نصب عليه علامة أو أقطعه له امام فمتحجر وهو أحق به ولو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة تحجره قال له الامام أحي أو اترك فان استمهل أمهل مدة قريبة وللامام أن يحمي لنحو نعم جزية مواتا وينقض حماه لمصلحة (فصل) منفعة الشارع مرور وكذا جلوس لنحو حرفة ان لم يضيق وله تظليل بما لا يضر وقدم سابق ثم أقرع ومن سبق الى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ولم تطل مفارقته بحيث انقطع الافه فحقه باق أو من مسجد لنحو افتاء فكمحترف أو لصلاة وفارقه بعذر ليعود فحقه باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة فحقه باق (فصل) المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت